



מדינת ישראל
משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 43/08

התובע:

נתן ליבנה

ע"י ב"כ עוה"ד לילך אקרמן
מרח' מנחם בגין 34, כפר יונה

- נגד -

הנתבעים:

1. משפ' גליק – דירה מס' 1
2. משפ' מהיפית – דירה מס' 3
3. משפ' אגמון – דירה מס' 5
4. משפ' רז – דירה מס' 7
5. משפ' ניסני – דירה מס' 8
6. משפ' ארדאי – דירה מס' 9
7. משפ' קיטלין – דירה מס' 11
8. משפחת גרין – דירה מס' 12
9. משפ' פינק – דירה מס' 13
10. משפ' דשבסקי – דירה מס' 14
11. משפ' חמדי – דירה מס' 15
12. משפ' בן חיון – דירה מס' 16
13. נציגות הבית המשותף ברח' הר סיני

8 רעננה

כולם ביחד ולחוד ע"י ב"כ עו"ד חיה לזר-
נוטקין, קיבוץ נען 76829
טלפון: 08-9442696, פקס: 08-9453605

פסק דין

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף שברח' הר סיני 8 ברעננה, הידוע כחלקה 680 בגוש 6580 (להלן-"הבית").
הבית הוא בן 4 קומות ובו 16 דירות.
דירת התובעים נמצאת בקומה הראשונה, יתר הנתבעים הם בעלי הזכויות

האחרים בבית.

2. התביעה היא למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים לפעול להקמת מעלית בחדר המדרגות של הבית, על אף היתר שניתן להם להקמתה וכל זאת, לדברי ב"כ התובע "עד למתן החלטה בעתירה המנהלית", שהוגשה על ידי התובע וכן חיוב הנתבעים בפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובע, עפ"י חוות דעת השמאי.

3. טענות התובע בתמצית-

מהראיות שהוצגו עולה כי הקמת המעלית לפי היתר הבניה תביא לפגיעה בקניינו של התובע ולירידה בערך דירתו, שכן חדר המכונות נבנה בשטח חיצוני ומהווה פגיעה בחזית הבניין, וחדר המכונות במלואו מתחת לדירת התובע וגורם למפגע רעש וגורם לירידה בערך דירתו. כל זאת, לטענתו מבלי שנתקבלה לכך הסכמת כלל דיירי הבניין.

התובע טוען, כי הוא אינו מתנגד באופן עקרוני להקמת מעלית מכל סוג שהוא ואולם, כמי שמבין בתחום הוא מתנגד לבניית המעלית באופן בו ניתן ההיתר לבנייתה שלא כדין. טענה זו נדונה לדבריו בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב יפו (עת"מ 1559/08) וטרם הוכרעה.

התובע תמך את תביעתו בחוות דעת מומחה מטעמו הקובעת את השווי הכספי של הפגיעה שנגרמת לו ובנוסף טען לפגיעות נוספת אשר לא ניתן לאומדן בשווי כסף ולא ניתן להעריכם באופן סופי, לרבות פגיעה הנגרמת מבניית חדר המכונות בפועל, רובו ככולו, מתחת לחדרי שינה בדירת התובע. לעניין הרעש נטען, כי מיקומו של פיר המעלית ביחס לדירת התובע ומידותיה הקטנות של המעלית, אשר לא מאפשרים עלייה של מס' אנשים במקביל יגרמו לכך כי בעת ההמתנה למעלית תהא התקהלות ליד פתח המעלית דבר אשר יגרום אף הוא למפגע רעש לדירתו של התובע.

לדבריו, מיקום חדר המכונות מהווה פגיעה בחזית הבנין הדורשת הסכמת כלל בעלי הדירות ודי בכך בכדי להורות על השבת המצב לקדמותו. שינוי גובה המדרגות באופן שיהיו תלולות יותר תהפוך את חדר המדרגות לחדר מדרגות קטן באופן בלתי סביר וגורר מפגע שימושי פונקציונאלי ובטיחותי.

התובע, כך נטען, עלול להיזקק לשימוש בכיסא גלגלים, שכן התובע הנו בעל

51% נכות, ובשל אופי פגיעתו לדבריו "יכול בפתאומיות להיזקק לכסא גלגלים ומשכך, יש לקחת נתון זה בחשבון".

לטענתו, הפגיעה ברוחב המדרגות ובשטחים המשותפים הפנימיים מתבטאת בכך שרוחב הפרוזדור יקטן ל- 90 ס"מ ולשם בניית המדרגות ב- 90 מעלות נאלצו לעשות שימוש בשטחים המשותפים.

כמו כן, מיקום פיר המעלית באופן בו ממוקם מהווה פגיעה בתאורה הטבעית, והפגיעה במעברים, כך נטען, הינה פגיעה בטיחותית, בבעלי מוגבלויות ובאיכות חייו של התובע.

לטענתו, אין לנתבעים להלין אלא על עצמם. שכן לו היו הנתבעים עורכים בדק בית ובודקים את התוכניות עליהם חתמו טרם חתימותיהם היו ככל אדם מהישוב נמנעים מלבנות מעלית באופן בו נבנית מעלית זו ואף לא היה עולה בידי התובע הצורך להגיש תביעתו זו.

4. טענות הנתבעים בתמצית-

דירתו של התובע ממוקמת בקומה ראשונה, מעל קומת עמודים, והוספת מעלית בבניין תשביח את ערך דירתו כמו את ערך של יתר הדירות בבית.

בכל מקרה פגיעה בדירת התובעת, ככל שישנה, בטלה בשישים אם משקללים את ההשבחה שהוספת מעלית מניבה לבניין ולתובע.

בהקשר זה, נטען, כי ניתן להסתפק ברוב של 2/3 מבעלי הדירות לצורך לקבלת החלטה בעניין.

ב"כ הנתבעים הפנתה להחלטת כבוד השופט ד"ר ורדי קובי באותה עתירה מינהלית בקובע, כי בבסיס העתירות ניסיון לסיכול בניית המעלית ולא כל שיקול אחר. התובע מעוניין ליהנות מההשבחה של המעלית לדירתו, תוך שאינו נושא בעלויות.

לדבריה, בהחלטה בערר מיום 10/12/07 בערר 199/07 עמ' 4 שורות 7-10 נקבע, בין היתר, לאמור-

"שנית, להבנתנו טענה זו עומדת בניגוד להוראות. חוק המקרקעין בסעיף 51 ו' רוב הינו של 2/3 מבעלי הדירות בלבד. לא מצאנו בענייננו פגיעה מהותית בדירת העוררים עקב התקנת המעלית. היפוכם של דברים. אנו סבורים כי ככלל, התקנתה תביא להשבחת הבניין בכללותו, אם כי יתכן והשבחה זו מינורית יותר לגבי הקומה הראשונה בה מתגוררים העוררים".

לטענתה, התובע מרבה בהגשת הליכים משפטיים, עד כדי כך שלדבריה "תיק זה הינו תיק זה הינו מהתיקים הבודדים המבזבזים, ללא עוררין, זמן

שיפוטי יקר ואת זמנם וכספם של הנתבעים שנדרשים לשלם שכ"ט עו"ד ולהתייצב שוב ושוב בפני כבוד המפקחת".

בהקשר זה הוגשו, בין היתר, בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד לצורך הפסקת עבודות בניית המעלית מיום 17/3/08 ובקשה לצו מניעה זמני מעמד צד אחד מיום 31/3/08 לבית משפט המחוזי כשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

לטענת ב"כ הנתבעים - "התובע מעוניין לקבל פיצוי כספי מאלו שבחרו להקים מעלית בבניין, וזאת למרות שכבר נגרם לאותם בעלי דירות עוול ונזק כספי עצום לאור התנהלות התובע מולם, ובעקבות הגשת 6 תביעות !!!, לא כולל בקשות לצו מניעה", ובהן תיקי תביעה בלשכת המפקח על רישום מקרקעין תיק מס' 193/06, תיק מס' 92/08, תיק מס' 41/08, תיק דנן מס' 43/08 + צו מניעה מס' 14/08, תיק מס' 248/08, כן עתירה מנהלית + צו מניעה ובקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת כב' השופט ורדי הדוחה את בקשת התובע.

לטענת הנתבעים התקשרו עם חברת מעליות לצורך התקנת מעלית הידראולית בבניין, כך שיש לדחות את כל טענותיו בעניין רעש ו/או פגיעה אחרת. ובכל מקרה, המעלית תוקם על פי ההיתר. אשר לפגיעה בתאורה הטבעית טענה, כי התובע לא תמך את טענותיו ולא הראה מהי מידת האור שלכאורה היה מגיע לדירתו ערב בניית הפיר. לפיכך יטענו הנתבעים שלא ניתן ללמוד דבר מטענת התובע בעניין זה. הנתבעים טוענים כי אין צורך להעריך שוויה של דירת התובע, שכן ההשבחה בגין הוספת המעלית עולה על הפגיעה הנטענת, ככל שהיא קיימת. כמו כן, עצם העובדה שהתובע עתר לקבל סעד כספי בגין הפגיעה הקניינית הנטענת מעידה כי לא מדובר על "פגיעה מהותית", אלא לכל היותר על פגיעה מינורית, שכן אחרת לא היה התובע דורש פיצוי כספי אלא טוען כי אף פיצוי כספי לא יכפר על הנזקים שנגרמים לו. לדעתם, התובע לא הצליח להוכיח ולו רכיב אחד מטענותיו, על אף שחובת ההוכחה חלה עליו כמי שהגיש את התביעה.

5. דיון:

ככלל, סעיף 59 ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הדן בהתקנת מעלית קובע, לאמור:

"(א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית

המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית
ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון
והבניה, התשכ"ה-1965; 9;

(2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה
מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות
הבית.

(2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף
זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי
שימצא לנכון".

6. כבר בשלב זה יוער, כי בדיון שנערך ביום 29/2/09 בתיק תביעה 248/08
הודיעה ב"כ הנתבעים לאמור: "אבקש לציין שהתקשרנו עם חברת מעלית
חדשה, חברת גזית, החברה מתעתדת לסיים את הקמת המעלית בתוך
כחודשיים...".

סביר להניח, כי בניית המעלית הסתיימה או צפויה להסתיים בימים אלה.

7. זאת ועוד, ביום 12/2/09 ניתן בבית המשפט המחוזי תל אביב יפו פסק דין
הדוחה את העתירה המינהלית בעת"מ (ת"א) 1559/08 נתן ליבנה נ' הועדה
המקומית לתכנון ובניה רעננה (פורסם בנבו). ממילא, בשלב זה מתייתר
הדיון במתן צו המניעה ונותר על כנו הצורך בהכרעה שיפוטית בשאלת
הפגיעה בתובע, ככל שישנה, בשל בניית המעלית.

8. במקרה דנן, המדובר בתנאי המצטבר השני להתקנת המעלית, היינו השאלה
האם התקנת המעלית גורמת לפגיעה מהותית בדירת התובע, במובנו של
סעיף 59' לחוק.

9. עיקר העובדות הנוגעות לעניין אינן שנויות למעשה במחלוקת בין הצדדים.
הנתבעים, בעלי הזכויות בבית, יזמו הקמת מעלית בחדר המדרגות של
הבית. העותר הינו הבעלים הרשום של דירה מס' 2 בבית, שבו 16 דיירים.
ביום 7.12.06 הוגשה לוועדה המקומית לבנין ערים ברעננה, בקשה לקבלת

היתר לבניית מעלית פנימית, חדר מכונות ושינוי מהלך המדרגות בהסכמת 13 בעלי דירות מתוך 16.

התובע ערר וערער על מתן היתר הבניה הן בפני וועדת הערר והן בבית המשפט המוסמך. פסק הדין בערעור ניתן כאמור לא מכבר.

ביום 12/2/09 ניתן פסק דין בעתמ (ת"א) 1559/08 נתן ליבנה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה. פסק הדין מסיים שורה ארוכה של הליכים משפטיים בהקשר זה, לרבות הגשת ערר לוועדת הערר, הודעה בדבר הגשת בקשה חדשה לקבלת היתר, החלטת ועדת הערר המחוזית בהקשר זה ומתן היתר הבניה.

בד בבד עם הגשת העתירה המנהלית הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד הן בפני כב' השופט דר' קובי ורדי, אשר בשלה ניתנה החלטה מיום 8.4.08, הן בפני כב' המפקחת אורה קניון (בש"א 14/08) והן בפני (בש"א 41/08).

הבקשות למתן צו מניעה זמני נדחו בזו אחר זו. כב' המפקחת קניון דחתה את הבקשה בהחלטה מיום 6/2/08 בציינה, בין היתר, כי – "ברור מאליו כי לשם התקנת המעלית יש לערוך שינויים מתבקשים ברכוש המשותף של הבית. הקמת מעלית כשלעצמה אינה נחשבת כפגיעה בזכויות בעלי הדירות המתנגדים לה... כל הטענות שנטענו גם בעניין זה ע"י המבקש, עניינן תכנוני ולא קנייני. זאת ועוד, התביעה העיקרית הוכתרה בכותרת "תביעה למתן צו מניעה קבוע ו/או פיצוי בעין בשל פגיעה קניינית". משתמע מכך כי המבקש עצמו סובר כי ניתן לפצותו בכסף, בגין הנזקים שלטענתו נגרמים לו בעקבות המעלית. גם מומחה מטעם המבקש אומד בכסף את נזקיו של המבקש. בנסיבות אלה איני סבורה שיש להיעתר למתן צו מניעה זמני ולפיכך, אני דוחה את הבקשה".

10. אף בקשה דחופה באותו עניין שהוגשה בפני נדחתה בהחלטה מיום 14/7/08, בין היתר, מן הטעם שעילת הבקשה מתייחסת להפרה עתידית של הסכם בין חברת המעליות למבקש, ככל שתופר וכי "בכל מקרה, הדיון בתביעה העיקרית שבין הצדדים, הנוגעת לטענה בדבר פגיעה קניינית מהתקנת המעלית, כשזו תושלם, עתידה להידון בפני

בהקדם".

11. בהחלטה בבשא (ת"א) 30869/08 נתן ליבנה נ' הועדה המקומית

לתכנון ובניה רעננה שביסודה בקשה למתן צו ביניים המורה לחברת

המעליות להימנע מכל עבודות בניה בבית שבנדון (במסגרת עתירה

בה מבוקש להורות לוועדה לתכנון ובניה לבטל את החלטתם למתן

היתר בניה להקמת מעלית בבית) דחה כב' השופט ד"ר ורדי קובי,

בהחלטתו מיום 8/4/08 את הבקשה בקובעו כי -

"... המבקש מבקש לעצור את עבודות הקמת המעלית בבנין ע"י

חברת המעליות עקב פגיעה חמורה בזכויות הקניניות שלו וסכנה

מוחשית לדיירי הבנין והמבקרים בו בהעדר אישור כיבוי אש להיתר

הבניה המתקן... ספק אם השיקולים המנחים את המבקש הם

דווקא השיקולים הבטיחותיים והרושם הינו שהוא מנסה לעצור את

בניית המעלית בכל דרך אפשרית ותוך פעולה הן במישור הקנייני

(בו הוא מבקש גם פיצוי כספי) והן במישור התכנוני.

טענת המבקש לגבי סיכונים בקומה השניה או בגג לא נטענו

בבקשה, אינם ממין העניין ואינם קשורים להיתר שניתן...

במקרה דנן, מדובר בבניין בו יש רוב מוחלט של דיירים, בחלקם

מבוגרים, המשוועים להקמת מעלית שתשפר את איכות חייהם

בצורה משמעותית, כאשר התנגדויות המבקש וערריו נדחו ואין

מקום למנוע ולעכב יותר את הקמת המעלית, מה גם שמדובר כאמור

במעשה שרובו כבר עשוי, שדווקא הקפאת המצב תהווה סכנה

בטיחותית, כך שמאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המשיבים".

12. החלטה זו אוזכרה בפסק הדין של כב' השופטת רובינשטיין, אשר דנה

בעתירה העיקרית ודחתה אותה בהטעימה, לאמור:

"שמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובכל החומר שבתיק,

והגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות. לא מצאתי כל פגם שנפל

בהליכים התכנוניים בכל שלבי הבקשה למתן ההיתר.

החלטתה של ועדת הערר ניתנה על סמך בחינת סבירות החלטותיו של

מהנדס העיר בנושאים שהעלה העותר, תוך שהיא מסבירה את טעמיה

להעדפת עמדתו של המהנדס על עמדתו של העותר. ככל שעיינתי בטענותיו הרבות של העותר לא מצאתי כל טענה שיש בה כדי לשכנעני כי ההחלטה אינה סבירה או אינה חוקית.

שתי טענות עיקריות מעלה העותר נגד ההחלטה להעניק היתר לבניית מעלית. האחת כי לא ניתנה לו זכות טיעון באשר לבקשה המתוקנת בפני הוועדה המקומית, והשנייה מתייחסת להיעדרו של אישור כיבוי אש. דינן של הטענות להידחות.

ביתר טענותיו של העותר לא מצאתי ממש. העותר מנהל את מערכתו נגד שכניו בערכאות שונות ועל אף שבקשותיו השונות להוצאת צווי מניעה נדחו שוב ושוב, הוא מתעקש להמשיך ולהעלות מיני טענות על מנת למנוע את הקמתה של המעלית בה חפצים שכניו לבית המשותף. לאור כל האמור לעיל העתירה נדחית."

13. אכן, הוועדה לתכנון ולבנייה היא הגוף המוסמך לבדוק ולאשר תוכניות בנייה ולוודא כי הבנייה המתוכננת איננה עלולה לגרום נזק כלשהו לדירה מדירות הבית. היא אף בודקת, כי הבנייה נעשית תחת פיקוח של מהנדסים מוסמכים ותוך הקפדה על תנאי ההיתר ובהתאם לתוכנית שהוגשה ואושרה. היתר זה קיבל אישורו של בית המשפט המוסמך כמתואר ואין, אפוא, להיזקק לטענות תכנוניות אף בכסותן הקניינית לכאורה.

14. מן הכלל אל הפרט התובע טען למספר פגיעות מהותיות לטענתו, לרבות:

- א. מפגע רעש ושינוי בחזית הבית בשל בניית חדר המכונות;
- ב. הפגיעה הבטיחותית במעברים בשעת חירום ובגישה לבעלי מוגבלויות;
- ג. הפגיעה ברוחב המדרגות ובשטחים המשותפים הפנימיים;
- ד. פגיעה בתאורה הטבעית;
- ה. פגיעה בשווי הדירה למול השבחה הצפויה מהקמת מעלית.

15. פגיעות אלה, ככל שיוכחו, יש לבחון בהתאם לאותה "פגיעה

מהותית" במובנו של סעיף 59 ו' לחוק.

דווקא פסק הדין בע"א (ת"א) 133/97 בעניין קלרה ויוסף יוסוביץ' נ'

צילה חי ואח', פ"מ תשנ"ט חלק ראשון, עמ' 1, שנסיבותיו יצויין,

שונות בתכלית מנסיבות המקרה דנן, שכן אין המדובר במעלית

פרטית או בבניית מעלית במרחק כחצי מטר מחלונות התובע, נקבע,

כי - "ההוראה שבסעיף 59(א) הנ"ל מגלמת בחובה מנגנון של איזון

בין העניין להתקין מעלית מצדם של בעלי דירות בבית משותף,

שבבעלותם לפחות שני שליש מהדירות, לבין רווחתו ועניינו של בעל

דירה יחיד שהתקנת המעלית לא תגרום לפגיעה מהותית בדירתו.

המחוקק פתח אמנם פתח לאותו רוב של בעלי דירות להתקין מעלית

בבית המשותף למורת רוחו או למרות התנגדותו של בעל דירה

כלשהו. אולם כל זה מותנה בקיום שני התנאים המצטברים שעמדנו

עליהם... ובמסגרת הפעלת הסמכות לפי סעיף 59(ד)(2) אמור

המפקח להיתקל גם במקרים שלפי ענינם ומהותם קיימת בהם

פגיעה מהותית כזו שלא ניתן "לפדות" אותה בפיצוי כספי, ולא ניתן

לכפות על בעל דירה קבלת פיצוי באותם מקרים".

16. במקרה דנן, ראשית, אין חולק, כי טענות אילו אם נטענו הוכרעו

בפסק הדין כמתואר ואם לא נטענו מן הראוי היה להעלותם בפני

וועדות התכנון בהיותן טענות תכנוניות באופיין.

עם זאת, אף לגופו של עניין לאחר שעיינתי במסמכים, שמעתי את

עדויות הצדדים וערכתי ביקור במקום אין לי אלא לדחות.

17. לעניין בניית חדר המכונות - מיקומו של חדר המכונות נקבע על פי

היתר הבניה. בחוות הדעת מטעם התובע טען, המומחה מטעמו מר

סידאוי, כי "צפויים מטרדי רעש שבשלב הזה לא ניתן להעריכם

באופן סופי".

פגיעה עתידית לכאורית זו לא נתמכה בממצאים טכניים או אחרים

המלמדים על פגיעות דומות בנסיבות דומות.

לא זו אף זו, בחקירתו החוזרת של אחד מן הנתבעים עולה, כי דירתו

בבית זה מושכרת ואולם, בבית בו הוא מתגורר מצויה דירתו מעל

מעלית זהה ומעל חדר הפיקוד של המעלית ההדיראולית. מעדותו
אין הוא סובל מרעשים (ר' פרוטוקול הדיון מיום 29/12/08 בעמ' 15).

על מנת לעמוד על סיכויי המפגע נזקקתי אף להגדרות פיסיקאליות
של מערכות הידראוליות אחד מהמאמרים הרבים בעניין נקבע, כי
**מדובר במערכת שסתומים הנשלטת על ידי המפעיל ומערכת
הבקרה המווסתת את זרימת השמן או "האנרגיה ההידראולית"
בהתאם לצרכים. יתרונות השימוש במערכות הספק הידראוליות הן
יכולת הגברת כוח גדולה מאד ותנועה שקטה וחלקה מאד של
המפעיל. כן צוין, כי המערכת ככלל אמינה מאד, בעלת אורך חיים
גבוה ורמת תחזוקה נדרשת נמוכה יחסית.**

לא שוכנעתי, בנסיבות המקרה, כי מחדר המכונות, אשר פרטיו
אושרו על ידי וועדת התכנון כאמור, עתיד לעלות רעש שיש בו כדי
לגרום לפגיעה מהותית בדירת התובע.
נראית בעיני עדותו של יצחק מה יפית שהשיח לפי תומו, כי בדירה
בה הוא מתגורר מעל חדר המכונות לא עולה אוושה מאותו חדר.
התובע אל הוכיח ממילא אחרת, פרט לסברת המומחה מטעמו.

18. אשר לטענה, כי יש במיקום חדר המכונות כדי לפגוע בחזות הבניין
אציין, כי ביקורי במקום היה בבחינת **"טוב מראה עיניים ממשמע
אוזניים"** מימרה המתבססת על הביטוי התנ"כי: **טוב מראה עיניים
מהלך-נפש (קהלת ו ט).** נוכחתי, כי חדר המכונות מתוכנן בין עמודי
הבית במקום המשמש כיום חלל לבלוני הגז, שהינו רכוש משותף.
לא שוכנעתי, כי הסבת החלל האמור לחדר מכונות ו/או אף הרחבתו
עלולה לגרום לפגיעה בחזות הבניין. לא למותר לציין, כי בחזית
הבניין מצוי הלובי ששופץ עת הותקנה המעלית במרכזו. שיפוץ אשר
התובע מתנגד לו ושהינו ביסוד תביעה משפטית בתיק נוסף התלוי
ועומד בפני.

19. אף טענת ההתקהלות בפתח דירת התובע לאחר הקמת המעלית
נראית משונה. כיום עולים ויורדים כל דיירי הבית דרך גרם המדרגות

הצמוד לדירת התובע, משהוקמה המעלית צפויים דיירי הבית, על עולליהם וטפם, להיקהל דווקא בפתח דלת המעלית.

20. אשר לטענת הפגיעה הבטיחותית במעברים בשעת חירום ובגישה

לבעלי מוגבלויות – טענה זו נתמכת בחוות הדעת של המומחה מטעמו של התובע שציין, כי הקטנת הלובי וחדר המדרגות תצר באופן מסוכן את הגישה למקלט בעת חירום וכי לאור הקטנת חדר המדרגות והמסדרון לא ניתן יהיה להכניס כסא גלגלים או אלונקה מהסוג שמגן דוד אדום עושה בהם שימוש. אכן, בצדק טענה ב"כ הנתבעים, כי טענות אילו לא בא זכרן בכתב התביעה והן מהוות ממילא הרחבת חזית אסורה. ואולם, למעלה מן הצורך, יצוין, כי טרם התקנת המעלית לו נזקקו חלילה מי מדיירי הבית לפינוי באלונקה היו נאלצים להיטלטל בה מן הקומה הרביעית ועד לפינוי לאמבולנס. כיום פינוי במעלית שרוחב הדלת שתתקן בה הינו 70 ס"מ (כולל הכנסת כסא גלגלים), כמצוין במפרט המעלית, משפר לאין ערוך את סיכויי הפינוי המוצלח לעת חירום.

זאת ועוד, הטיבה ב"כ הנתבעים לאזכר את תיקון מס' 30 לחוק המקרקעין **התקנת מעלית מטעמים מיוחדים, תשנ"ח - 2008** המלמד, כי המחוקק ביקש להקל על בניית מעלית באותן נסיבות. להקלות אלה משמעות ממילא בקביעת מידות המעלית המותקנת באותן נסיבות.

לדברי ב"כ הנתבעים, אשר יש בהם ממש, "באם תתקבל טענת התובע כי הוא או אחר הינם בעלי מוגבלות (חו"ח) שמצריכה הוספת מעלית – אז ברור וקל וחומר שהמחוקק וועדות התכנון והבנייה היו מקלים אף יותר ברוחב הנדרש לצורך הוספת מעלית בבניין ישן/קיים כגון זה, ובלבד שתקום מעלית". אין לי אלא לדחות אף טענה זו.

21. טענה דומה היא הטענה בדבר הפגיעה ברוחב המדרגות ובשטחים

המשותפים הפנימיים.

אין חולק, כי רוחב גרם המדרגה הינו נושא תכנוני הנתון לשיקול דעתה של הוועדה טרם מתן היתר. ההיתר ניתן כידוע בהתאם לרוחב

המדרגות המצוין באותו היתר.
אכן, אין ספק, כי בניית מעלית בחדר מדרגות קיים גורעת, ממילא, משטח חדר המדרגות.
ואולם, המנגנון הקבוע בסעיף 59 ו' לחוק בא להבטיח, כי הן הסכמת בעלי הזכויות ברב הנדרש והן מתן ההיתר יגרמו ממילא לאותה "גריעה" להיות שימוש סביר ברכוש משותף בהינתן הקמת מעלית באותו חלל.
במקרה שבנדון, אין המדובר במיקום חריג, בעת ביקורי במקום הובלתי לבניין סמוך בו קיימת מעלית מיום בנייתו ולא התרשמתי, כי אף במקרה זה מדובר בלובי רחב מידות.
מיקום פיר המעלית, על אף הנטען, בא על חשבון הלובי ואין ספק, כי הזזת חלק מגרם המדרגות בנסיבות אלה לא תגרום לפגיעה מהותית הן בכלל הדירות והן בדירות אחדות, לרבות בדירת התובע.

אשר להובלת חפצים דרך חדר המדרגות התרשמתי מהעדויות שהיו בפני שאף טרם בניית המעלית נהגו המובילים להכניס חפצים גדולי מידות דרך חלונות הדירות דווקא. לא התרשמתי כי אף בעניין זה המדובר בפגיעה מהותית או פגיעה בכלל.

22. **אשר לפגיעה בתאורה הטבעית**, לטענת ב"כ התובע מיקום פיר המעלית באופן בו ממוקם מהווה פגיעה בתאורה הטבעית, שכן, "טרם הקמת המעלית היו המדרגות בגרם אחד ארוך, כאשר היו פותחים את דלת דירת התובע מייד הייתה נכנסת תאורה טבעית לדירה".
עוד בטרם אזקק לטענות בעניין, אציין, כי בביקורי במקום נוכחתי, שמקור האור הנטען לא נמצא בפתח דלתו של התובע כנטען. מדלת הכניסה לבית הוביל גרם מדרגות ארוך, ממנו היה על התובע לפנות 90 מעלות על מנת להיכנס לדלת ביתו.
מקובלת עלי לחלוטין עמדת ב"כ הנתבעים, שהובעה אף על ידי ב"כ התובע, לפיה תכננו בעלי הזכויות להסב אחד מקירות הלובי לויטרינה.

בהקשר זה אמנם טענה ב"כ התובע, כי- "עוד מוסיף וקובע מר טיגרמן כי מתוכננת החלפת החזית הדרומית בקומת הכניסה

בויטרינת זכוכית. לעניין זה יטען התובע כי ראשית, עצם העובדה כי יש צורך להחליף את הקיר לקיר זכוכית ע"מ למנוע פגיעה בתאורה הטבעית רק מחזקת את טענת התובע ומכל מקום- נושא החלפת קיר הלובי לקיר זכוכית שנוי במחלוקת ונדון בפני המפקחת הנכבדת בתיק 92/08".

ואולם, לא ניתן לטעון מחד לצורך עז בתאורה טבעית ולהתנגד מאידך, לרבות הגשת תביעה בעניין, לביצוע פעולות הגורמות להוספת תאורה טבעית.

אין לי אלא לדחות אף מרכיב זה של התביעה.

23. אשר לטענה בדבר פגיעה בשווי הדירה לעומת השבחה הצפויה

מהקמת מעלית- עד כה נדחו המרכיבים השונים בהם נטען לפגיעה מהותית בדירת התובע הכיצד יפגע אפוא שוויה של דירת התובע? בהגינותה ציינה ב"כ התובע, כי "אין חולק כי הקמת מעלית באופן כללי מביאה להשבחת ערכי הדירות". ומכאן ציינה הסתייגותה במקרה דנן בהפנותה לחוות דעת המומחה מטעמם שטען, כי "הובא בחשבון כי לאור הפגיעה בנכס, היה ותבוצע המעלית, בעלי הזכויות בנכס ימצאו את עצמם "תקועים" עם נכס לקוי באופן " שאין להקיא ולא לבלוע".

קביעה נוקבת זו מתייחסת למידות עומק המעלית המתוכננת וחלל המדרגות הצר שיוותר.

לא שוכנעתי, כי במקרה דנן ישנו מרכיב ממשי הפוגע בשווי הדירה אין המדובר במעלית חריגה במידותיה בנסיבות המקרה והכלל הקובע, כי ערכן של דירות בבית משותף בהן נבנית מעלית מושבח לא נסתר.

העיקרון הקבוע בע"א 133/97 המאוזכר לעיל קובע את העיקרון לפיו הפיצוי איננו נקבע על דרך השגרה והוא מחייב עמידה בתנאי כי לאותו בעל זכות אכן נגרמה פגיעה משמעותית ביותר. אף לא אחד מן הפרמטרים הנטענים בתביעה זו עומד כפי הנראה בהגדרה האמורה ואין להיזקק, ממילא, לצורך לדון בפיצוי.

לא למותר לציין, כי בחקירתו של המומחה מטעם התובע השיב, לאמור:

"ש. בסעיף 5 לחו"ד מצוין הקטנת לובי באופן משמעותי, האם ציינו

שקיר אחד מהלובי צריך להיות מוחלף בקיר זכוכית.

ת. כן.

ש. למה לא התייחסת בחו"ד לאור שייכנס מקיר הזכוכית.

ת. לאחר בניית המעלית אין ספק שכמות האור בחדר המדרגות הייתה מועטה בהשוואה למצב הקיים. לא התייחסתי לוויטרינה.

ש. היום כשתרכוש דירה לתקופה ממושכת האם יש חשיבות לקיומה של מעלית בבניין.

ת. אין ספק שמעלית תורמת בבנין חדש, אני אקנה בבנין עם מעלית מהשנים האחרונות שתוכנן כך.

ש. האם אתה מעריך שזוג מבוגרים שבבואו לרכוש דירה, האם קיומה של מעלית משליך על רכישה אפילו אם דירתם בקומה הראשונה.

ת. ציינתי בחוות הדעת שקיימת השבחה לקיומה של מעלית גם בקומה ראשונה.(3%).

ש. תאשר לי בבקשה מאחר והתובע גר בקומה ראשונה כל מי שעולה לקומות עובר דרך מפתן דירתו.

ת. כן.

ש. האם מעלית תמנע את הטיילת בחדר המדרגות.

ת. כן.

ש. בחוות הדעת לא צוין שהדירה ממוקמת מעל חניה וחדר אשפה.

ת. הדירה ממוקמת מעל חדר המכונות למעלית המתוכנן. לא מעל חדר האשפה.

ש. האם יש מד כלשהו שניתן לבדוק לפיו עלטה וחושך.

ת. אני מעריך שיש, אבל אין עדיין פיר. פעם ראשונה אני נתקל בשאלה כזאת. שמאי לא מסתובב עם מכשיר כזה.

ש. אתה טוען שדירתו של התובע תעלה ב-3% בעקבות התקנת המעלית.

ת. כן."

עדותו של המומחה בחקירה מדברת איפוא בעדה.

24. מכל האמור נראה, כי אף אני התרשמתי, כי התובע מתנגד נחרצות להקמת מעלית בבית. התנגדות זו הובילה לשורה של התדיינויות

משפטיות בהליכים שונים באותה ערכאה ובערכאות השונות. הנתבעים תמיד הם גם כל בעלי הזכויות בבית. במקרה דנן, בחרו דיירי הבית להקים מעלית סטנדרטית על פי היתר שאף הוטמעו בו שינויים לבקשת התובע. התובע שהינו בעל דירה בקומה הראשונה בבית סבור, כי הקמת המעלית תסב לו נזק בלתי ישוער. ואולם, משטר היחסים בבית משותף מחייב את הרוב מחד גיסא לעמוד בדרישות והתנאים הקבועים בהוראה הפרטיקולרית המתייחסת לשינוי שהם מבקשים לבצע בבית ואת המיעוט לקבל עליו בסופו של יום את הכרעת הרוב. אין ספק שההתנגדות כשלעצמה אינה מתירה למיעוט לשבש אורחות חייו של הרוב. התובע לצערי פעל באופן שגרם לנתבעים כולם- שכל חטאם כאמור רצונם להקים מעלית בבית- אנשים, נשים מטופלות בצאצאים להיזקק פעם אחר פעם לדיונים משפטיים מייגעים. דיונים שתוצאתם עד כה דחיית הבקשות והעתירות. קשה שלא להתרשם שמדובר בהתנגדות שכל מגמתה מניעת הקמת המעלית ויהי מה. כל זאת בשים לב לכך שהתובע מתגורר בקומה הראשונה ומצוקת המעלית נוגעת אליו מטבע הדברים פחות. בסופו של יום, אף לא אחת מן הטענות שהועלו על ידו צלחה.

קביעות שיפוטיות אלה מתיישבות עם הכלל, עתיק היומין, הנסמך על הסיפור אודות הגר שבא להלל הזקן וביקש שילמדו את כל התורה על רגל אחת, השיב לו הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, ע"א). כלומר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה, ואת היתר לך ולמד. ובהקשרם של בעלי זכויות בבית משותף- "יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים --- המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב

**ובהגנות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם
המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו
דיין ואח', פ"ד מו(5) 454 .**

25. אני דוחה, איפוא, את התביעה ומורה לתובע לשלם לנתבעים סך של
8,000 ₪, בגין הוצאות הנתבעים, לרבות שכר טרחת עורך דין+מע"מ
כחוק, ו-400 ₪ לכל אחד מהנתבעים בגין שכר בטלתו.
לסכומים הנ"ל יתווספו ריבית צמודה כדין והפרשי הצמדה מיום
מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים.

היום: ט"ז אייר תשס"ט

10 מאי 2009

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין